

Keinerlei Spielraum für einen deutschen Alleingang

Berliner Zeitung

23. November 2018

Copyright 2018 Berliner Verlag Alle Rechte vorbehalten



Section: THEMA; S. 2; Ausg. 274

Length: 725 words

Byline: MARINA KORMBAKI

Highlight: Zuwanderung / Faktencheck Flüchtlingspolitik

Body

VON MARINA KORMBAKI

Friedrich Merz fordert eine offene Debatte darüber, ob das deutsche Asylgrundrecht "in dieser Form fortbestehen" könne, wenn eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik ernsthaft gewollt sei. Doch was genau besagt das geltende Asylrecht überhaupt?

Deutschland sei das einzige Land auf der Welt, das ein Individualrecht auf Asyl in der Verfassung stehen habe, sagt Merz. Stimmt das?

Ja. Das aber sagt noch nichts aus über die Qualität und Quantität der Schutzpflicht. "Es ist zwar richtig, dass nur Deutschland ein ausdrückliches Grundrecht auf Asyl in der Verfassung regelt, aber verschiedene andere europäische Länder enthalten verfassungsrechtliche Vorschriften, die ebenfalls das Asylrecht garantieren, zum Beispiel Frankreich, Italien, Polen oder die Schweiz", sagt Thomas Groß, Asylrechtsexperte an der Universität Osnabrück.

Was ist der Unterschied zwischen dem "individuellen Grundrecht auf Asyl" und dem "Grundrecht auf Asyl"?

Nach Artikel 16a des Grundgesetzes genießen politisch Verfolgte Asyl - von "individuell" steht da nichts. Das Asylrecht wird in Deutschland nicht nur aufgrund der völkerrechtlichen Verpflichtung aus der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 gewährt, sondern hat als Grundrecht Verfassungsrang. Es ist das einzige Grundrecht, das nur Ausländerinnen und Ausländern zusteht. "Der Zusatz 'individuell' hat keine zusätzliche Bedeutung, da jedes Grundrecht ein individuelles Recht ist", sagt Asylrechtsexperte Groß.

Macht die Verankerung des Grundrechts auf Asyl in der Verfassung einen Unterschied in der Praxis?

Nur eine kleine Minderheit der in Deutschland lebenden Flüchtlinge leitet ihren Aufenthaltsstatus aus dem im Grundgesetz verbrieften individuellen Asylrecht ab. Gerade einmal ein Prozent aller Asylsuchenden werden noch nach deutschem Asylrecht anerkannt - das sind in diesem Jahr 2 403 Personen. Der Großteil der in Deutschland lebenden Flüchtlinge sind Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention und haben damit dieselben Rechte wie Flüchtlinge nach dem Grundgesetz oder sie sind subsidiär Schutzbedürftige aus Bürgerkriegsländern, dürfen also bleiben, weil ihnen in der alten Heimat Gefahr für Leib und Leben droht.

Steht das deutsche Asylrecht einer europäischen Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik im Wege?

Seit 1999 sind die EU-Staaten um eine Angleichung ihrer Asylpolitik bemüht. Ziel ist es, einen einheitlichen Schutzraum zu schaffen, in dem jeder Mitgliedstaat das gleiche Schutzniveau erfüllt. In einem ersten Schritt wurden bis 2006 Mindeststandards beschlossen, etwa zum groben Ablauf des Asylverfahrens, der Versorgung und zum Arbeitsrecht für Flüchtlinge. Zudem wurden die Asylgründe ausdifferenziert - auf eine EU-Richtlinie geht zum Beispiel der inzwischen auch in Deutschland gewährte Schutz für Frauen zurück, denen in ihrem Herkunftsstaat Gewalt droht, etwa durch Genitalverstümmelung. Die 2015 von der EU-Kommission eingeleitete Reform der EU-Asylvorschriften zielt sowohl darauf ab, die Sekundärmigration zu unterbinden - also den Wechsel von einem EU-Staat zum anderen - , als auch darauf, die Solidarität gegenüber jenen Mitgliedstaaten auszubauen, in denen die Migranten erstmalig europäischen Boden betreten. Bei der Überarbeitung des Dublin-Systems, das bisher alle Last den EU-Außenstaaten aufbürdet, hapert es noch. Und es hapert bei der Angleichung der Asylverfahren, die gleiche Anerkennungsquoten und Asylstandards zur Folge haben soll, damit Flüchtlinge keinen Anreiz mehr haben, etwa von ärmeren EU-Staaten in reichere einzureisen.

Also gibt es schon eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik?

Grundsätzlich sind alle wesentlichen Elemente des Asylrechts durch EU-Recht geregelt. "Artikel 18 der EU-Grundrechte-Charta enthält ein eigenes europäisches Grundrecht auf Asyl, das die deutsche Politik nicht außer Kraft setzen kann", sagt Asylrechtsexperte Groß. "Zusätzlich verweist Artikel 78 im Vertrag über die Arbeitsweise der EU ausdrücklich auf die Genfer Flüchtlingskonvention, die von allen Mitgliedstaaten zu beachten ist", stellt Groß klar. Er sieht keinerlei Spielraum für einen deutschen Alleingang in der Asylpolitik: "Selbst die vollständige Streichung von Artikel 16a Grundgesetz hätte keine Folgen für die Anerkennung von Flüchtlingen in Deutschland."

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: BEZ

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (92%); VERFASSUNGSRECHT (91%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (90%); POLITISCHE DEBATTEN (90%); POLITISCHES ASYL (90%); EU-REGULIERUNG (89%); EUROPÄISCHE UNION (89%); MINDERHEITEN (78%); EUROPARECHT (75%); BEWILLIGUNGEN (71%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (68%); NEGATIVE SONSTIGE NACHRICHTEN (62%); ARBEITSRECHT (61%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (61%)

Geographic: GENÈVE, SCHWEIZ (71%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (95%); EUROPA (95%); DEUTSCHLAND (90%); FRANKREICH (79%); POLEN (79%); ITALIEN (58%); SCHWEIZ (57%)

Load-Date: November 23, 2018